

0009101-89.2022.8.26.0002

Classe: Remoção de Inventariante

Assunto: Inventário e Partilha

Magistrado: Léa Maria Barreiros Duarte

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 3ª Vara da Família e Sucessões

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... possivelmente se tornou em ponto de tráfico".

Instada a se manifestar, a inventariante manifestou-se alegando, em suma, que "vem tomando todas as providências com intuito de proteger indigitados imóveis". Afirmou que "se dirige constantemente aos imóveis, já trocou as correntes e os cadeados do imóvel (sobrado) sobre nº 3266, já instalou arames farpados, mas infelizmente terceiros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

3ª Vara da Família e Sucessões

Avenida das Nações Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro -, São Paulo-SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009101-89.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009101-89.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Remoção de Inventariante - Inventário e Partilha

Requerente:

José Duarte Vieira Sobrinho

Requerido:

Eugenia Duarte Vieira Neta

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Léa Maria Barreiros Duarte

Vistos.

José Duarte Vieira Sobrinho pede a remoção de Eugenia Duarte Vieira Neta do cargo de inventariante do Espólio de Dolores Ferreira Vieira, sob o argumento, em suma, de que ela está fazendo uma má-administração dos bens imóveis que compõem o Espólio, pois se encontram "com lixo e putrefação em toda a sua extensão", porque "moradores de rua estão ali dormindo, usando drogas e possivelmente se tornou em ponto de tráfico".

Instada a se manifestar, a inventariante manifestou-se alegando, em suma, que "vem tomando todas as providências com intuito de proteger indigitados imóveis". Afirmou que "se dirige constantemente aos imóveis, já trocou as correntes e os cadeados do imóvel (sobrado) sobre nº 3266, já instalou arames farpados, mas infelizmente terceiros que a Inventariante desconhece acabam arrombando seja o cadeado, ou o portão de grade para entrar no imóvel, pulam a grade e os arames farpados". Afirmou que, "apesar de ambos os imóveis encontrarem-se com placas de aluga-se, sendo inclusive que já houveram algumas pessoas interessadas em alugar e visitando os imóveis, mas infelizmente não fecharam contrato locatício." Alegou ainda que, "por mais que a Inventariante visite o imóvel, expulse moradores de rua desconhecidos

que invadem o local, limpe o local, faça troca de fechaduras, troque cadeados e correntes (fotos anexadas), a mesma não possui condições de ficar de prontidão dentro do imóvel por 24hs (vinte e quatro) horas diárias e 30 (trinta) dias do mês direto para coibir e proibir que esses moradores e/ou desconhecidos de rua invadam o imóvel." No mais, afirmou que o requerente não tem condições de exercer o cargo de inventariante pois já foi anteriormente removido por não ter feito uma boa administração, ter dilapidado os bens do Espólio e ter proibido os demais herdeiros de se aproximar dos bens e verificar as suas condições. Pleiteou, assim, a rejeição do pedido inicial (fls. 36/114).

Em réplica, o requerente juntou novos documentos e reiterou seus argumentos e pedidos iniciais (fls. 118/131 e 132/142).

É o relatório.

Decido.

A inventariante comprovou através dos documentos de fls. 69/114 que está adotando as medidas possíveis com vistas a inibir que os imóveis que pertencem ao Espólio e estão desocupados sejam invadidos por terceiros através da instalação de cadeados, de mecanismos de proteção e da colocação dos bens em disponibilidade para locação.

Tais são as únicas medidas que efetivamente podem ser adotadas pela inventariante, pois ela não pode ser obrigada a permanecer de prontidão dentro do imóvel 24 horas por dia, impedindo a entrada de terceiros ou expulsando-os.

Não há, assim, evidências de que a inventariante esteja fazendo uma má-administração dos bens do Espólio.

Ainda, há que se consignar que o requerente não possui condições de exercer o cargo de inventariante em substituição, pois já o exerceu anteriormente e foi removido, por decisão proferida em 09/09/2019 nos autos principais (fls. 359/366 daqueles autos), por não ter feito uma boa administração, ter dilapidado os bens do Espólio e ter proibido os demais herdeiros de se aproximar dos bens e verificar as suas condições.

Assim, REJEITO o pedido de remoção da inventariante, com fundamento nos arts. 487, I, 622 e 624 do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 23 de junho de 2022.